Nachbesprechung PE-05 · Krannachtrag

PE-05 · Schulungsleitung · Projekteinkauf · 09.11.2026

1 Vertragsart und Befugnis

01 benennt Gerät, Personal, Zeit und Bauleitungssteuerung, aber auch die Ausführung konkret bezeichneter Hübe samt sicherem Absetzen. Je nach Schwerpunkt und geschuldetem Erfolg kommen Gebrauchsüberlassung, Dienst- und Werkleistung oder ein gemischter Vertrag in Betracht. Die zwölf Hübe stützen einen Erfolgsbezug, während Zeitfenster und Steuerung des Einsatzes für eine Bereitstellung sprechen. Bei Werkcharakter ist eigenständig zu prüfen, ob gerade dieser Auftrag ein Bauvertrag nach § 650a BGB ist. Die Vorschriften über Anordnung und Vergütungsanpassung nach §§ 650b und 650c sind keine Standardformel für jede Kranrechnung. Ein taggleicher betrieblicher Wunsch erfüllt für sich die Voraussetzungen eines einseitigen Anordnungsrechts nicht. Amtliche Einstiege: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__535.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__611.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__631.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__650a.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__650b.html

01 und 02 sprechen gegen eine allgemeine Befugnis der Bauleitung zu kostenpflichtigen Aufträgen. 04 trennt Sicherheitsanweisung und Preis. 06 ist ein starkes Argument für eine tatsächlich verlangte Fortsetzung, lässt die Vergütungsfrage ausdrücklich offen und ersetzt die vereinbarte Bestätigung durch Aksoy nicht ohne Weiteres. 07 dokumentiert Einsatzzeiten, keine kaufmännische Zusage. Die August-Fälle 12 belegen gesonderte Bestätigungen durch Aksoy und verlangen eine differenzierte Würdigung der Lieferantenerwartung. Erklärungsinhalt, Vertretungsmacht und mögliche Genehmigung sind getrennt zu prüfen. Amtliche Texte: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__133.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__164.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__177.html

2 Rechnung und Überschneidung

A: 2,50 × 210 = 525 Euro. B: 1,25 × 135 = 168,75 Euro. C: 340 Euro. Gesamt netto 1.033,75 Euro, Umsatzsteuer 196,41 Euro, brutto 1.230,16 Euro. Der Grundauftrag über 1.680 Euro netto wird getrennt abgerechnet. 15:00 bis 16:42 sind 102 Minuten. Bei durchgehender abrechenbarer Verlängerung ergäben sich gerundet 105 Minuten beziehungsweise 1,75 Stunden × 210 = 367,50 Euro. Dies ist ein Rechenszenario und keine Feststellung einer Schuld. Der Reservierungsauszug bis 17:30 ist kein Beleg der tatsächlichen Einsatzzeit. Abbau ist im Grundpreis enthalten.

Der Block 11:50 bis 12:35 liegt im Grundfenster. Der Block 15:10 bis 15:40 liegt sowohl in B als auch im Fenster von A. Er darf nicht doppelt angesetzt werden. Wird der zweite Block bei belegtem Hinweis und erfüllten übrigen Voraussetzungen stattdessen als gesonderte Wartezeit gerechnet, verbleiben 72 Minuten Verlängerungszeit, gerundet 75 Minuten = 262,50 Euro, plus 67,50 Euro Wartezeit = 330 Euro. Für C ist die Umsetzung belegt, die gesonderte kaufmännische Bestellung bleibt offen. Eine für beide Parteien tragbare Teilzahlung kann als Vergleich verhandelt werden, ohne einen der Rechenwerte als rechtlich anerkannt auszugeben.

3 Verhandlungsprodukt

Ein fertiger Brief benennt A bis C und fordert Zeitnachweis, behauptete Kostenfreigabe und rechtzeitigen Wartehinweis gezielt an. Er bietet einen zeitnahen Abgleich und behandelt die Grundrechnung gesondert. Ein bestimmtes Vergleichsangebot bleibt vom dokumentierten Mandat abhängig. Die interne Grenze von 500 Euro gehört nicht in den Lieferantenbrief. Ein Gespräch darf nicht als bereits akzeptierter Vergleich oder Zahlungsauftrag dargestellt werden.